

AYUNTAMIENTO DE LLANES

Calle Nemesio Sobrino, s/n

AL NEGOCIADO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

EXPEDIENTE: DUR/2020/317

ISAAC-ARMANDO BERGEL ALVAREZ, RAÚL GUTIÉRREZ SALGADO y JUAN-MANUEL RUERA MORENO cuyos datos personales ya constan en este expediente, en nuestros propios nombres y derecho comparecemos y respetuosamente

SOLICITAMOS:

Que se incorporen al expediente municipal **DUR/2020/317** los archivos que adjuntamos a continuación, para garantizar la existencia de elementos de juicio suficientes en el expediente que demuestren la realización de actividades clasificadas en el interior del club marítimo de Celorio. Es absolutamente innegable en este procedimiento que dentro del Club Marítimo de Celorio se están desarrollando varias actividades clandestinas y molestas que requieren de licencia de actividad clasificada.

1. Adjuntamos como (Doc.nº1) imágenes obtenidas de la página de Facebook de NaturCampLlanes, donde se ve claramente actividades típicas de guardería en el interior del club. En el enlace <https://www.facebook.com/NaturCampLlanes> se pueden ver videos y fotos de dichas actividades, Indicando las tarifas para socios y no socios, con lo cual es una guardería abierta al público.
2. Adjuntamos como (Doc.nº2) imágenes obtenidas por internet, de su geolocalización dentro de dicho club, publicitándose como espacio educativo. Aparecen también como parte del equipo operativo para la gestión y dinamización del Plan Municipal de la Infancia del Ayuntamiento de Llanes y también aparecen sus integrantes con en las fotos del acto de constitución del Plan Municipal de la Infancia. Apareciendo también en el siguiente video resumen jornada de la primera infancia:
https://www.facebook.com/ValoresValientes/videos/v%C3%ADdeo-resumen-jornada-de-primera-infancia-de-llanes/641871452951150/?video_source=permalink
3. Adjuntamos como (Doc.nº3) una imagen obtenida de la página web de Valores Valientes donde se publicita la actividad con bebes de 0 a 3 años, que llaman ESPACIO BEBES, dentro del Club Marítimo de Celorio. Aparece también NATURBABY en el siguiente enlace:
<https://www.facebook.com/photo/?fbid=10221010528112098&set=a.1089097826864> con bebes de 0 a 3 años.

4. Adjuntamos como (Docs.nº4 y 5) las actas del club donde ellos mismos reconocen por escrito las diferentes actividades que realizan, incluida la de guardería.
5. Adjuntamos como (Docs.nº6 y 7) los recibos de una persona que abono el servicio de guardería sin ser socia del club, lo cual demuestra de nuevo que la actividad de guardería no es un servicio exclusivo para socios, sino que es un servicio abierto al público en general.
6. Enlace con numerosos videos de actividades típicas de guardería dentro del club:
https://www.dropbox.com/home/CMC/Actividades%20clasificadas/Guarderia/Videos%20guarderia%20clandestina%20facebook?sharing_recipient_info=ABtFfWtsBDmuqx9N_fHZTMVmzhdqWjOMTxSHDLLoevONFvx8XLtAautfjL2RmujxU9MBtTMhGMZfLrvoNp_QoDbeEcm9_uGq8e6kCMCZthPL9UQvOiFW9_YIzEwvWTPmda_6v8aE3SqXh9sXCTRPW6y-1w6s8oNnkmcHV2rzjYtCye_0WSNSsB967-i5caxnTw
7. Enlaces de la página de Facebook de Valores Valientes con videos de actividades típicas de guardería donde también se habla claramente de dichas actividades con niños de corta edad dentro de las instalaciones del club:
<https://www.facebook.com/ValoresValientes/videos/celorio-campus/182552399104191/>
<https://www.facebook.com/ValoresValientes/videos/celorio-campus-valores-valientes/336626703745951/>
8. Enlace de artículo de prensa, donde se refieren a las instalaciones del Club Marítimo de Celorio como “sus instalaciones”: <https://www.elcomercio.es/asturias/oriente/educacion-hogar-debate-20190401020205-ntvo.html>
9. Enlace de otra actividad clandestina que denunciarnos recientemente, que hemos tenido que soportar durante 4 días consecutivos, hasta altas horas de la madrugada (del 15 al 18 de septiembre). Con aglomeraciones de 85 personas dando voces y ovaciones como si fuese una final de champions. Con algunos asistentes saliendo del club a las 5 de la mañana.
<https://www.facebook.com/asturludicas/> Ustedes conocen el informe pericial que se realizó durante los conciertos ilegales que concluye que no solamente se superan los niveles legales por las emisiones de los conciertos que se organizan en dicho club, por la música amplificada, sino que **también se superan por las voces, canticos y demás ruidos de las personas que se encuentran dentro del club clandestino.**

Todas estas actividades carecen de licencia de actividad y puesta en funcionamiento. Sin contar la causa penal pendiente por los 9 conciertos ilegales abierta por la fiscalía.

<https://www.facebook.com/Nordestecelorio/photos/pb.1255149911320837.-2207520000../1614759318693226/?type=3&theater>

Pero por si no les parece a ustedes

elementos de juicio suficiente aquí tienen más actividades clandestinas, molestas e ilegales que llevamos soportando años sin que ustedes pongan fin a este atropello.

1. Actividad ilegal, clandestina y molesta con música amplificada dentro del club:
<https://www.facebook.com/eventosjotadeluxe/videos/234834961175904/UzpfSTEyNTUxNDk5MTZmMjA4Mzc6MTY1OTc2MDc1MDg1OTc0OQ/>
2. Actividad ilegal, clandestina y molesta con música amplificada dentro del club, cualquier hora es buena para molesta a los vecinos:
<https://www.facebook.com/maritimodecelorio/videos/ohhh-c%C3%B3mo-molan-estas-sesiones-vermut-todav%C3%ADa-est%C3%A1s-a-tiempo-no-te-lo-pierdas-cm/415211799084796/?so=channel%20tab&rv=related%20videos>
3. Actividad ilegal, clandestina y molesta con música amplificada dentro del club hasta altas horas de la madrugada: <https://www.youtube.com/watch?v=HmPyfRbif2U>
4. Actividad ilegal, clandestina y molesta con música amplificada dentro del club:
<https://www.facebook.com/eventosjotadeluxe/videos/234834961175904/UzpfSTEyNTUxNDk5MTZmMjA4Mzc6MTY1OTc2MDc1MDg1OTc0OQ/>
5. Actividad ilegal, clandestina y molesta con música amplificada dentro del club:
<https://es-es.facebook.com/Nordestecelorio/videos/q-gran-duo-y-que-gran-version/710348879769586/>
6. Actividad ilegal, clandestina y molesta con música amplificada dentro del club:
<https://www.youtube.com/watch?v=4HNLSfL97Wk>
7. Actividad ilegal, clandestina y molesta con música amplificada dentro del club:
<https://www.youtube.com/watch?v=p0qm2YbG4fE&list=UUTVNDezfHrKiDPHPCfESCwg&index=498>
8. Actividad ilegal, clandestina y molesta con música amplificada dentro del club:
<https://www.youtube.com/watch?v=5TzYA6-X1r4>
9. Actividad ilegal, clandestina y molesta con música amplificada dentro del club:
<https://www.youtube.com/watch?v=-nM3h8dLjMM>

Que hemos puesto en conocimiento de la Policía local en reiteradas ocasiones, solicitando que se llevasen a cabo actuaciones de inspección, solicitando las licencias de actividad clasificada y se adoptasen posteriormente por la autoridad competente las medidas correctoras y disciplinarias que fuesen pertinentes. Concretamente hemos denunciado telefónicamente los

días 3 de agosto a las 13:11h, el 4 de agosto a las 12:55h, el 5 de agosto a las 14:14h la actividad de guardería.

Que así mismo, el día 7 de julio a las 22:50 horas hemos denunciado telefónicamente el uso de música amplificada y el incumplimiento del horario de cierre del chiringuito que está dentro del mismo club por unos hechos que se produjeron el sábado 31 de julio a la 1:00h y a las 2:00h aproximadamente y el 11 de agosto a las 11:07h en las mismas instalaciones.

Que igualmente se ha denunciado via telefónica el 18 de septiembre a las 00:15 otra actividad clandestina y molesta que hemos tenido que soportar durante 4 días consecutivos, hasta altas horas de la madrugada (del 15 al 18 de septiembre). Con aglomeraciones de 85 personas dando voces con gente saliendo del club a las 5 de la mañana

<https://www.facebook.com/asturludicas/>

SOLICITAMOS TAMBIEN:

1. Que se nos dé VISTA Y COPIA de las ordenes de servicio de las fechas indicadas y los expedientes administrativos que traigan causa de las denuncias formuladas por esta parte.
2. Que se nos dé VISTA Y COPIA del informe del vigilante de urbanismo del 30 de junio del 2022.
3. Se nos informe, como interesados, si se realizó alguna actuación por parte de la policía local y/o autoridad competente para comprobar la realidad de lo expuesto y el incumplimiento del horario de apertura tras las denuncias formuladas.
4. Se nos informe, como interesados, de cuál fue el resultado de la actuación o actuaciones inspectoras efectuadas y si se ha abierto un expediente sancionador a los denunciados.
5. Se nos informe como interesado si ha sido requerida al denunciado **la correspondiente licencia de actividad y puesta en funcionamiento** con el fin de evitar dilaciones indebidas, como sucedió en el procedimiento penal por contaminación acústica y en el que están siendo citados para declarar funcionarios de la Policía Local.
6. Que se nos dé VISTA Y COPIA del expediente de solicitud de licencias de actividad clasificada y les advertimos de que, dada la proximidad a nuestras viviendas y la absoluta falta de insonorización de las edificaciones existentes, es imposible la concesión de cualquiera de las actividades que realizan en la actualidad o cualquier otra actividad que cause molestias.
7. Se nos informe, como interesados, si se ha abierto un expediente sancionador a Palombina S.A. ya que cuando el propietario está arrendando unas instalaciones sin haber tramitado la correspondiente licencia de actividad se arriesga a infracciones administrativas que en este caso se podrían considerar muy graves considerando el estado precario de las mismas.

8. Que toda esta información que solicitamos se incorpore al expediente DUR/2020/317

Por lo expuesto

SE SOLICITA DE ESTE ORGANISMO, que teniendo por presentado este escrito, tras los trámites legales que corresponden, acuerden lo oportuno según lo expuesto, se incoe procedimiento sancionador correspondiente, y **se ordene con carácter preventivo el precinto total y real de todas las instalaciones, ejecutando las obras necesarias de vallado que impidan el acceso de cualquier persona a las mismas, y colocando carteles que avisen de la prohibición del paso.**

Fdo.: Raúl Gutiérrez Salgado

Fdo.: Juan-Manuel Ruera Moreno

Fdo.: Isaac-Armando Bergel Alvarez

IA BERGEL

AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del Registro y Procedimiento

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Aportación de documentación y/o alegaciones

Código del Asiento

SACE160AOB

Fecha y Hora de Registro

29/09/2022 19:17:01

Sello

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

FECHA, HORA Y NUMERO DE REGISTRO(negociado/general)

29/09/2022 19:17:01 nº13835/13842

EXTRACTO (Contenido del escrito)

Que se incorporen al expediente municipal DUR/2020/317 los archivos que adjuntamos a continuación. Que se nos dé VISTA Y COPIA de las ordenes de servicio de las fechas indicadas y los expedientes administrativos que traigan causa de las denuncias formuladas por esta parte y demas que solicitamos.

INTERESADOS

[PRINCIPAL]

09391472C GUTIERREZ SALGADO, RAUL

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Solicitud debidamente cumplimentada según artículo 66 de la ley 39/2015 - 1664471778482220.pdf

Imágenes de la guardería - 1664471778514601.pdf

Imágenes varias - 1664471778639432.pdf

Espacio bebés - 1664471779217223.pdf

Acta 1 - 1664471779232144.pdf

Acta 2 - 1664471779248235.pdf

Justificante de transferencia 1 - 1664471779264696.pdf

Justificante de transferencia 2 - 166447177927997.pdf

Contrato de arrendamiento - 1664471779295478.pdf

Solicitud debidamente cumplimentada según artículo 66 de la ley 39/2015

EXPEDIENTES REFERENCIA

DUR/2020/317

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección:

[Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica](#)



2C1V370S1L6O360IUZO

Página

1 / 2

AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del Registro y Procedimiento

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Aportación de documentación y/o alegaciones

Sello

Código del Asiento

SACE160AOB

Fecha y Hora de Registro

29/09/2022 19:17:01

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección:

[Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica](#)



2C1V370S1L6O360I0UZO

Página

2 / 2

INSTANCIA DE SOLICITUD

Datos de la persona solicitante					
Tipo de Persona FÍSICA		Tipo de Documento de Identificación NIF		Documento de Identificación 09391472C	
Nombre RAUL		Primer Apellido GUTIERREZ		Segundo Apellido SALGADO	
DIRECCIÓN					
País (108) ESPAÑA		Provincia (33) ASTURIAS		Municipio (5000) OVIEDO	
Población		Código Postal 33005	Tipo Vía (CALLE) CALLE	Vía MARQUES DE TEVERGA 20 6º E	
Número	Escalera	Piso	Puerta	Bloque	Kilómetro
MEDIOS DE CONTACTO					
Teléfono Fijo	Teléfono Móvil 620070182	Fax	Correo Electrónico salgadoarchitect@gmail.com		
Deseo recibir notificaciones relacionadas con este expediente a través de: Correo electrónico Mi Buzón Web					

Exposición de motivos
Que se incorporen al expediente municipal DUR/2020/317 los archivos que adjuntamos a continuación. Que se nos dé VISTA Y COPIA de las ordenes de servicio de las fechas indicadas y los expedientes administrativos que traigan causa de las denuncias formuladas por esta parte y demas que solicitamos.

Datos del expediente al que aportar documentación y/o alegaciones
DUR/2020/317

Documentacion aportada		
1	Documento (276) Solicitud debidamente cumplimentada según artículo 66 de la ley 39/2015	Tipo (1) OBLIGATORIA
	Fichero 1664471778482220.pdf	
2	Documento Imagenes de la guarderia	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1664471778514601.pdf	
3	Documento Imagenes varias	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1664471778639432.pdf	
4	Documento Espacio bebes	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1664471779217223.pdf	
5	Documento Acta 1	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1664471779232144.pdf	
6	Documento Acta 2	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1664471779248235.pdf	
7	Documento Justificante de transferencia 1	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1664471779264696.pdf	
8	Documento Justificante de transferencia 2	Tipo (3) OPCIONAL

	Fichero 166447177927997.pdf	
9	Documento Contrato de arrendamiento	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1664471779295478.pdf	

FECHA Y FIRMA

Solicitud firmada digitalmente en fecha:

29/09/2022 19:17:01

ADVERTENCIAS

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.